المقرر رقم 0224 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2023 يحدد السقوف المتعلقة بالصفقات العمومية[1]

[1]– الجريدة الرسمية عدد 1528 بتاريخ 28 فبراير 2023

المادة الأولى: الموضوع

يحدد هذا المقرر سقوف إبرام ورقابة الصفقات العمومية وإجراءات المصادقة عليها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصـــادر بتاريخ22 يوليو 2010، المتضـــمن مدونة الصفقات العمومية وكذلك لترتيبات المراسيم المطبقة له.

المادة 2: سقوف اختصاص لجان إبرام الصفقات العمومية

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 2021-024 الصـادر بتاريخ: 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصـــــــادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضـمن مدونة الصـفقات العمومية، يُحدد مبلغ سـقف إبرام الصـفقات العمومية الذي تكون اعتبارا منه كل نفقة عمومية متعلقة بالطلبية العمومية من اختصـاص لجان ابرام الصفقات العمومية كما يلي:

- بالنسـبة لصـفقات التوريد : ملويني أوقية (2.000.000) بما في ذلك جميع الضرائب؛
- بالنسـبة لصـفقات الخدمات: مليون و خمسـمائة ألف أوقية (1.500.000) بما في ذلك جميع الضرائب؛
- بالنسـبة لصـفقات الاشـغال : أربعة ملايين أوقية (4.000.000) بما في ذلك جميع الضرائب .

المادة 3: سقف رقابة الصفقات العمومية

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 2021-024 الصـادر بتاريخ:29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصـــــــادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضـــمن مدونة الصـــفقات العمومية، تعطي اللجنة الوطنية لرقابة الصـــفقات العمومية رأيا مسـبقا اعتبارا من السـقوف المحدد في المادة 2 من هذا المقرر، على كل قرار صادر عن السلطة المتعاقدة متعلق ب:

- إعلان المناقصة المحصور؛
- إجراءات الاستشارة المبسطة؛
- التفاهم المباشر؛
- كل صفقة يتم إعدادها على أساس ملفات مناقصةٍ نموذجية غير الملف الذي صادقت عليها سلطة تنظيم الصفقات العمومية أو الممول المعني؛
- كل عقد ملحق.

وبصرف النظر عن الصفقات الخاضعة للرقابة المسبقة، تقوم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بالرقابة اللاحقة لإجراءات إبرام رزمة من الصفقات العمومية تحددها من بين جميع العقود المبرمة أيا كان السقف.

المادة 4: سقف وجوب تقديم ضمان للعرض

تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم رقم 2022-083 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2022، المطبق للقانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضمن مدونة الصفقات العمومية، يتعين على المتعهدين، من أجل السماح لهم بتقديم عروض، للحصول على الصفقات العمومية المبرمة عن طريق إعلان المناقصة، تقديم ضمان لعروضهم عندما يشترط ملف المناقصة ذلك.

ويمكن قبول تعهد على الشرف من طرف المتعهدين للصفقات العمومية التي تم تقدير ميزانياتها تحت السقوف التالية:

- ثلاثة ملايين أوقية (3,000,000) بما في ذلك جميع الضرائب، بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات من غير الخدمات الفكرية؛
- خمسة ملايين أوقية (5,000,000) بما في ذلك جميع الضرائب، بالنسبة لصفقات الأشغال.

المادة 5: المصادقة على الصفقات وتوقيعها

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 2021-024 الصـــادر بتاريخ 29 ديســـمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصـادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضـمن مدونة الصـفقات العمومية والمادة 69 من المرسـوم رقم 2022 -083 الصـادر بتاريخ 8 يونيو 2022، المطبق للقانون الآنف الذكر، يتم توقيع مشـروع الصـفقة بعد اعتماده من طرف لجنة إبرام الصفقات العمومية، من قبل المسؤول الأول في السلطة المتعاقدة.

تعتبر الصـــفقات غير المعتمدة باطلة بطلانا مطلقا. ولا يمكن أن تلزم الســـلطة المتعاقدة، ماليا.

المادة 6: الإلغاء

تلغى كافة الترتيبات السـابقة المخالفة لهذا المقرر، وخصـوصـا تلك الواردة في المقرر رقم 810 الصـادر بتاريخ 17 أغشـت 2022، الذي يحدد سـقف اختصـاص هيئات إبرام ورقابة الصفقات العمومية.

المادة 7: التنفيذ

يكلف الوزراء أو من يماثلهم والآمرون بصـــرف ميزانيات الســـلطات المتعاقدة الأخرى، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشـــر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.